

1501031-60.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... foi processado e condenado duas vezes por tráfico. Estava de liberdade condicional.

Assim, como se vê, as coerentes versões emprestadas aos fatos pela vítima e pela testemunha de acusação, bem assim a confissão, tudo sob o crivo do contraditório, cuidaram de ratificar a acusação contida na denúncia.

Em atenção ao artigo 59 do Código Penal, há, conforme certidão de fls. 48/50, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501031-60.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501031-60.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140132/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25139355 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2140132 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

RAFAEL JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 07h30, Avenida Doutor Armando Pannunzio, nº 776, Jardim Vera Cruz, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e identidade de propósitos com um indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para si, mediante grave ameaça levada a efeito com um simulacro de arma de fogo (pistola) contra Maria Carolina Moreno (fl. 04), uma bolsa contendo maquiagem, no valor de R\$

200,00, uma carteira feminina com cartões bancários, folhas de cheque, documentos e papéis diversos, no valor de R\$ 250,00, e um telefone celular marca Apple, modelo Iphone XR, no valor de R\$ 3.000,00 (conforme auto de avaliação de fl. 19), de propriedade da vítima.

Foram encartados nos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Termos de Depoimento, Declarações e Interrogatório (fls. 02, 03, 04 e 05), Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Autos de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls. 18 e 19), Laudo de Exame em Peça (fls. 117/120), Certidão de Distribuições Criminais (fls. 48/50) e Folha de Antecedentes (fls. 51/57).

Recebida a denúncia (fls. 88/90, item "1"), o réu foi citado (fl. 110) e apresentou resposta à acusação (fl. 113).

Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, sendo o réu interrogado ao final (fls. 130/131). O Ministério Público desistiu da testemunha ausente e a Defesa não arrolou testemunhas.

As partes nada requereram na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 130/131).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da inicial, e, no tocante à dosimetria da pena, requereu seja a fixação da pena-base acima do mínimo legal pelo mau antecedente, a compensação da reincidência com a confissão e o aumento de pelo concurso de agentes, impondo-se, ao final, regime inicial fechado, sem qualquer benefício (fls. 134/137). A Defesa, por sua vez, requereu não seja condenação cumprida há praticamente dez anos como mau antecedente, a compensação da reincidência com a confissão, o aumento no mínimo legal de um terço pela majorante de concurso de agentes e, considerado o tempo de prisão provisória, a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 145/147).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria do delito restaram confirmadas com o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação e laudo de exame em simulacro de arma de fogo, bem como com os relatos na fase policial e em Juízo.

A vítima, Maria Carolina Moreno, contou que aguardava a carona de uma amiga, na esquina, encostada no poste, quando os roubadores surgiram na contramão, pararam do seu lado. O garupeiro lhe mostrou a arma, tomou o celular da sua mão e pediu a sua bolsa, pegou o acessório e então a dupla foi embora. O policial instalou aplicativo no celular da sua amiga e conseguiu localizar seu aparelho subtraído. Não recorda o nome do bairro ou local onde o réu estava e foi preso. Os roubadores estavam "de cara limpa", porém, ficou tão nervosa que não conseguiu identificá-los. Só se recorda da arma, ficou olhando muito para ela. Não identificou ninguém na delegacia, falou para o delegado que não se recordava da fisionomia dos roubadores. Não conseguiu recuperar todos os objetos subtraídos. Não conseguiu recuperar sua bolsa, que tinha um monte de pedidos de exame e a chave do seu veículo. O seu celular, que era o objeto de maior valor, sua carteira e sua bolsa de maquiagens foram recuperados. Não se recorda do rosto dos roubadores, contudo, a princípio, ao chegaram, não os reconheceu. Esclareceu que estavam de motocicleta. Acha que não desceram, não se recorda. Ressaltou que primeiro um deles tomou o celular da sua mão, em seguida pediu a bolsa. Acredita que o acusado foi localizado e seus bens recuperados umas duas horas e meia, três horas, depois da subtração. Foi para a delegacia quando a comunicaram da prisão e recuperação dos bens. O rastreamento do seu celular foi feito mais ou menos uns quarenta minutos após o crime.

Vale ressaltar que em casos como este a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com os criminosos e vivenciou os fatos, razões pelas quais pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.

Sobre a validade e relevância dos depoimentos prestados pelas vítimas, preleciona a jurisprudência:

"Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do acusado" (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002439-72.2011.8.26.0042 rel. Desembargador Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância" (JUTACRIM 91/407 e 86/433).

A corroborar a versão da vítima, há o depoimento do policial que prendeu o réu flagrante.

Leandro de Almeida Palhares relatou que a vítima informou à central que havia sofrido roubo praticado por duas pessoas numa motocicleta. Ela estava na Avenida Armando Pannunzio e uma viatura foi atender essa ocorrência. A vítima relatou o fato, que dois indivíduos com uma arma, até então uma arma, que ela acreditava ser, subtraíram dela, mediante ameaça, a bolsa, contendo celular e mais pertencentes pessoais, documentação. Foi feito o rastreamento do celular subtraído, que ainda estava ligado, sendo indicado um bairro ali na zona norte, Jardim Guaíba. Como estava próximo com sua equipe, patrulharam as imediações e no lugar exato da rua que estava dando a localização, encontraram uma pessoa de mochila, o réu, que, ao perceber a presença da viatura, demonstrou certo nervosismo. Como tinha essa suspeita de possivelmente ser ele, no local exato, abordaram-no. Esclareceu que a mochila pertencia ao acusado, a bolsa subtraída da vítima foi dispensada. Questionou o réu e ele admitiu estar com o celular, de pronto, sem questionar, confessou estar com os pertences da vítima. Abriu a bolsa e viu que tinha o celular e outros pertencentes dela. Dada voz de prisão, avisaram a família e, com a documentação do acusado, conduziram-no ao distrito policial. O réu disse não saber ou não quis falar quem era o comparsa no crime. Feito o flagrante, a vítima restituiu seus bens. O coautor que não conseguiram identificar era quem estava na condução da motocicleta, o acusado o garupa. Pela descrição da vítima, ambos estavam de capacete. Ela falou só ter percebido o condutor, que parou de frente, que viu bem a fisionomia do piloto, inclusive citou que ele tinha tatuagem no rosto. Não conhecia Rafael. Acha que só a bolsa da vítima não foi recuperada. Não bastasse, o réu, por fim, confessou a prática do crime na fase policial (fl. 05) e em Juízo. Afirmou que estava usando drogas com um desconhecido e, sem dinheiro, decidiram cometer o roubo. Alegou que, embora apreendido consigo o simulacro de arma, era do outro indivíduo. A única coisa da vítima não devolvida foi a bolsa, jogaram fora no caminho. Já foi processado e condenado duas vezes por tráfico. Estava de liberdade condicional.

Assim, como se vê, as coerentes versões emprestadas aos fatos pela vítima e pela testemunha de acusação, bem assim a confissão, tudo sob o crivo do contraditório, cuidaram de ratificar a acusação contida na denúncia.

Em atenção ao artigo 59 do Código Penal, há, conforme certidão de fls. 48/50, que o réu ostenta condenação definitiva anterior por roubo caracterizadora de mau antecedente. A despeito dos respeitáveis argumentos da Defesa, a compreensão exarada recentemente pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 150 de repercussão geral foi no sentido de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."

O acusado ostenta, ainda, outra condenação caracterizadora de reincidência (fls. 48/50), no entanto, confessou a prática do crime, de modo que compensada a agravante com a atenuante.

A causa de aumento de pena descrita nos inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, concursos de agentes, restou suficientemente comprovada nos autos.

Dois eram os agentes e agiram em conjunto desde a abordagem até a subtração.

Observo, por oportuno, que a configuração da coautoria prescinde da colaboração dos

comparsas em todos os atos de execução do ilícito, bastando até mesmo sua presença no local do crime como forma de encorajar os demais:

“Basta à configuração da coautoria a colaboração do agente para o evento, auxiliando a atuação dos executores diretos. De modo algum se exige para tanto ajam todos os partícipes consumado atos típicos de execução” (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 664/265).

“No concurso delinquencial não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsabilizado, basta que se constate colaboração para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos” (TACRIM-SP - AC - Rel. Azevedo Franceschini - RT 404/267).

O acréscimo da pena em razão da incidência de uma causa de aumento deve ser, como bem observou a Defesa, de 1/3 (um terço), mínimo legal.

Passo, então, à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo às disposições constantes do artigo 59 do Código Penal, considerando o mau antecedente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão (aumento de 1/6 - um sexto).

Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a pena se mantém inalterada.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento de pena de concurso de agentes, obtendo a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Adotado o mesmo critério supra, fixo a penalidade pecuniária em 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, incidente a atualização monetária.

Tendo em vista o quantum de pena aplicado, o delito ter sido praticado com grave ameaça à pessoa, mais o mau antecedente e a reincidência, rechaçada a possibilidade de qualquer benefício (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o réu RAFAEL JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente atualização monetária como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, diante do mau antecedente, da reincidência e, sobretudo, da gravidade concreta do crime, considerando que o réu, em concurso com outro indivíduo, de maneira premeditada, abordou a vítima na via pública em plena luz do dia e, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, dela subtraiu bens e pertencentes de relativo valor econômico, circunstâncias que impõem a adoção do regime mais gravoso possível.

Fixado o regime inicial do cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal, passo à análise do tempo de prisão cautelar dos réus, nos termos da Lei n. 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de detração, neste processo, e adequação do regime.

O réu permanece preso cautelarmente desde o dia 23 de maio de 2022 (fl. 01) e, considerando o montante da pena aplicada, observo que ainda não cumpriu 30% (trinta por cento) durante o curso do processo, motivo pelo qual não faz jus à adequação, nos moldes do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, permanecendo o regime inicial fechado, então fixado na forma do artigo 33 do Código Penal.

Não poderá o réu apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante quase todo o processo, inexistindo alteração dos motivos que ensejaram a custódia cautelar e que permita recurso em liberdade. Portanto, a custódia deve ser mantida, em especial pela necessidade de garantia da ordem pública, profundamente afetada pelo crescente número de roubos, que causa pânico e temor social, principalmente no caso dos autos, que o réu, já condenado definitivamente duas vezes por outros crimes, em

concurso com outro indivíduo, de maneira premeditada, abordou a vítima na via pública em plena luz do dia e, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, dela subtraiu bens e pertencentes de relativo valor econômico, o que autoriza e exige a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Aliás, não há espaço para aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, seja pela gravidade concreta do crime, mediante grave ameaça a pessoa, seja porque, ao que consta, o réu é jovem e nada tem que o coloque em grupo de risco (fls. 13/15, 16 e 17) , não se podendo olvidar que, já condenado anteriormente duas vezes, voltou a cometer crime, portanto, soltá-lo a pretexto da pandemia só demonstraria comprazimento à reiteração criminosa e à impunidade em momento tão delicado.

Recomende-se o réu na unidade prisional, onde se encontra recolhido.

As custas deverão ser solvidas pelo condenado, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em relação ao acusado, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que é patrocinado pela Defensoria Pública.

P.R.I. e C..

Sorocaba, 23 de agosto de 2022.

MARGARETE PELLIZARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA